

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/241

הצעת חוק מכר סיטונאי חקלאי, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"הסכם מכר" – הסכם בין סיטונאי לחקלאי למכירת תוצרת חקלאית;
"חקלאי" – אדם העובד עבודת אדמה לגידול צמחים ובעלי חיים לשם הפקת מוצרי מזון או חומרים לתעשייה;
"סיטונאי" – אדם הקונה סחורה ישירות מחקלאי לשם מכירתה לצרכן, לרשת שיווק או לכל אדם אחר העושה בה שימוש מסחרי לשם הפקת רווחים.

2. עריכת הסכם מכר בין סיטונאי לחקלאי ייערך בכתב ויפורט בו, בין היתר, כמות התוצרת החקלאית וסוגה, מועד אספקת התוצרת החקלאית לסיטונאי והתמורה בעדה.

3. פיצויים לחקלאי בשל הפרת הסכם מכר

(א) על אף האמור בכל הסכם מכר, הפר סיטונאי הסכם מכר –

(1) יום לפני מועד האספקה שנקבע בהסכם המכר – ישלם לחקלאי פיצוי בשיעור של 60% מגובה התמורה שנקבעה;

(2) במועד שהוא יותר מיום לפני מועד האספקה שנקבע בהסכם המכר, אך לא יותר מארבעה ימים לפני מועד זה – ישלם לחקלאי פיצוי בשיעור של 40% מגובה התמורה שנקבעה;

(3) במועד שהוא יותר מארבעה ימים לפני מועד האספקה שנקבע בהסכם המכר, אך לא יותר מעשרה ימים לפני מועד זה – ישלם לחקלאי פיצוי בשיעור של 20% מגובה התמורה שנקבעה.

(ב) פיצוי כאמור בסעיף קטן (א) בשל הפרת הסכם מכר ישולם לחקלאי בתוך 60 ימים ממועד הפרת ההסכם.

דברי הסבר

בעסקאות מכר בין סיטונאי לחקלאי, מוסכם על סכום מסוים בתמורה לסחורה הנרכשת. לעיתים, במועד העסקה משנה הסיטונאי את תנאי העסקה לרעת החקלאי ומעמיד את החקלאי בפני שתי אפשרויות רעות מבחינתו: האפשרות הראשונה היא ביטול העסקה כאשר כל הסחורה כבר מוכנה לאספקה – ביטול אשר ישית עלויות עודפות על החקלאי, לרבות הצורך במציאת קונה חדש; האפשרות השנייה היא הסכמת החקלאי למחיר חדש, אשר לרוב נמוך מהמחיר שנקבע מראש.

כדי להגן על החקלאי ממצב זה, מוצע לקבוע כי הסכם מכר בין סיטונאי לחקלאי ייערך בכתב וכי אם הפר הסיטונאי את הסכם המכר עם החקלאי, שנערך בכתב בהתאם להסכמות בין הצדדים ולתנאים שהצדדים קבעו מראש, יפצה הסיטונאי את החקלאי. הצעת חוק זו יש בה כדי להביא למסחר הגון והוגן בין הסיטונאי לחקלאי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/170/24).

הצעת החוק זהה לפ/170/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)